

Clase 3 — Responsabilidad

Sociedades Civiles y Comerciales • UBA • Curso intensivo 2026

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Responsabilidad de los socios

¿Quién responde por las deudas sociales?

Cuando una sociedad contrae una obligación surge una pregunta fundamental:

¿Quién responde frente al acreedor?

La respuesta depende del régimen de responsabilidad previsto para cada tipo societario.

La primera obligada es siempre la sociedad, porque posee personalidad jurídica y patrimonio propio.

La cuestión consiste en determinar si, además de la sociedad, pueden responder también los socios.

Objetivos de la clase

Al finalizar esta unidad el estudiante podrá:

- Diferenciar responsabilidad limitada e ilimitada.
- Comprender la responsabilidad subsidiaria.
- Diferenciar solidaridad y mancomunidad.
- Identificar el régimen de la SRL.
- Identificar el régimen de la sociedad colectiva.
- Resolver casos prácticos.

La personalidad jurídica

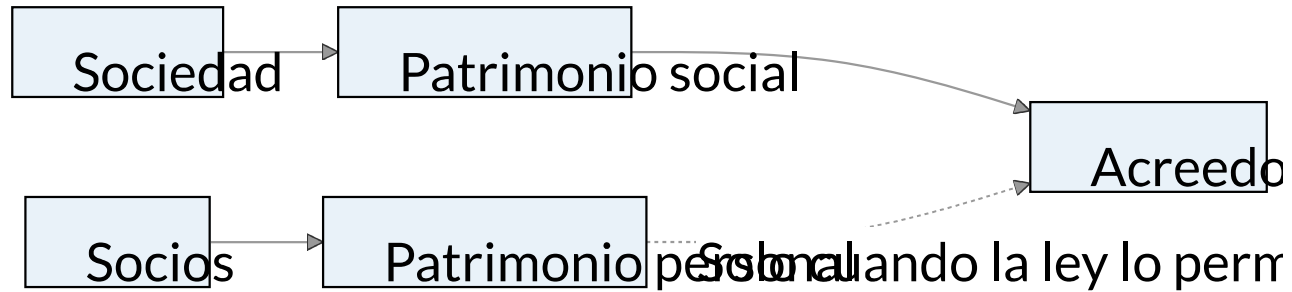
La sociedad constituye un sujeto de derecho distinto de sus socios.

Como consecuencia:

- posee patrimonio propio;
- celebra contratos;
- adquiere derechos;
- contrae obligaciones;
- responde por sus deudas.

La existencia de una persona jurídica distinta constituye el punto de partida para comprender todo el régimen de responsabilidad.

Dos patrimonios distintos



Segunda pregunta

¿Cuándo puede reclamarse al socio?

Esta pregunta no se refiere al monto.

Se refiere al orden en que pueden perseguirse los distintos patrimonios.

Las respuestas posibles son:

- responsabilidad directa;
- responsabilidad subsidiaria.

Responsabilidad subsidiaria

La responsabilidad es subsidiaria cuando el patrimonio del socio constituye un patrimonio de respaldo.

El acreedor debe dirigirse primero contra:

la sociedad

Sólo si el patrimonio social resulta insuficiente podrá avanzar contra los socios.

¿Qué significa primero?

La sociedad es el deudor principal.

Los socios aparecen solamente cuando el patrimonio social no alcanza.

```
1 Deuda social
2   ↓
3 Reclamo contra la sociedad
4   ↓
5 Ejecución del patrimonio social
6   ↓
7 Saldo impago
8   ↓
9 Reclamo contra los socios
```


Beneficio de excusión

La subsidiariedad se vincula con el beneficio de excusión.

En términos simples:

Antes de ejecutar el patrimonio personal del socio deben perseguirse los bienes de la sociedad.

Caso práctico

Sociedad Colectiva.

Debe:

\$120.000.000

Posee bienes por:

\$40.000.000

Resultado:

Primero se ejecutan esos bienes.

Sólo queda pendiente:

\$80.000.000

Recién entonces podrá reclamarse a los socios.

Subsidiaria no significa limitada

Es uno de los errores más frecuentes.

La subsidiariedad responde:

| ¿Cuándo?

La limitación responde:

| ¿Hasta dónde?

Por eso una responsabilidad puede ser simultáneamente:

- subsidiaria;
- ilimitada.

Como ocurre en la sociedad colectiva.

Comparación

Concepto	Responde
Limitada / Ilimitada	Hasta dónde responde
Subsidiaria	Cuándo responde
No describen el mismo aspecto.	

Tercera pregunta

¿Por cuánto puede reclamarse a cada socio?

Ahora debemos analizar cómo se distribuye la deuda entre varios obligados.

Las alternativas son:

- solidaridad;
- mancomunidad.

Responsabilidad solidaria

Cuando existe solidaridad:

El acreedor puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los socios.

No necesita dividir previamente el reclamo.

Puede demandar:

- a todos;
- a algunos;
- o solamente a uno.

Caso práctico

Tres socios.

Saldo insoluto:

\$90.000.000

El acreedor puede reclamar:

- \$90.000.000 a Ana;
o
- \$90.000.000 a Bruno;
o
- \$90.000.000 a Carlos.

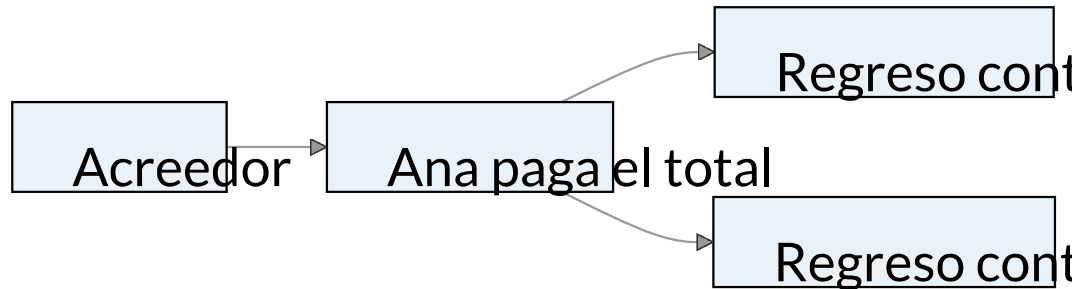
¿Qué ocurre si Ana paga?

La deuda queda extinguida frente al acreedor.

Pero Ana no soportará definitivamente toda la carga.

Podrá reclamar internamente a Bruno y Carlos la parte que corresponda.

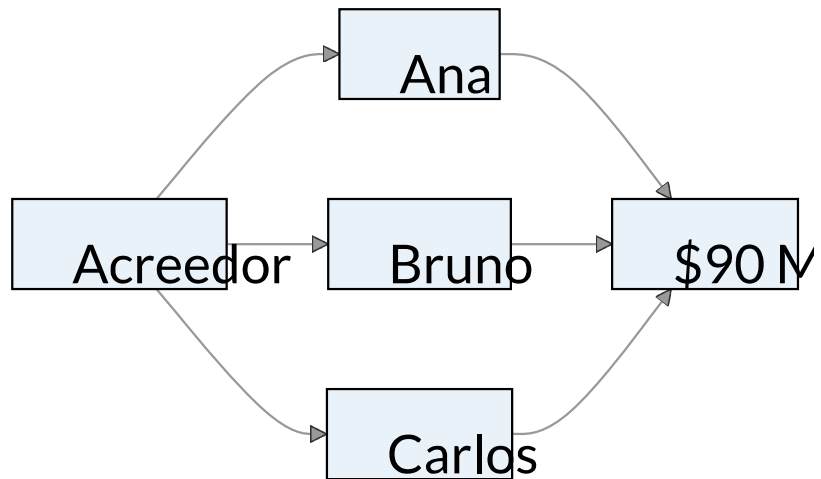
Acción de regreso



La solidaridad protege al acreedor.

La distribución definitiva se resuelve después entre los socios.

Solidaridad



El acreedor elige contra quién reclamar.

Responsabilidad mancomunada

En la mancomunidad ocurre exactamente lo contrario.

Cada obligado responde solamente por su parte.

El acreedor debe reclamar individualmente la cuota correspondiente a cada uno.

Ejemplo

Tres deudores.

Deuda:

\$90.000.000

Cada uno responde por:

\$30.000.000

El acreedor no puede exigir los \$90.000.000 a uno solo.

¿Qué pasa si uno es insolvente?

Ana paga:

\$30.000.000

Carlos paga:

\$30.000.000

Bruno no tiene bienes.

Resultado:

Quedan impagos:

\$30.000.000

Ese riesgo lo soporta el acreedor.

No puede trasladar automáticamente la parte de Bruno a Ana.

Comparación

Solidaridad	Mancomunidad
Cada socio puede responder por el total	Cada socio responde sólo por su cuota
Favorece al acreedor	Favorece a los deudores
Existe acción de regreso	No resulta necesaria
El acreedor elige contra quién reclamar	Debe reclamar a cada uno su parte

Integrando los conceptos

Ya podemos responder las tres preguntas.

Pregunta	Sociedad Colectiva
¿Hasta dónde responde?	Ilimitadamente
¿Cuándo responde?	Subsidiariamente
¿Por cuánto responde?	Solidariamente

Las tres respuestas son correctas al mismo tiempo.

Caso integral

Tres socios constituyen una sociedad colectiva.

La sociedad debe:

\$150.000.000

Su patrimonio sólo alcanza para pagar:

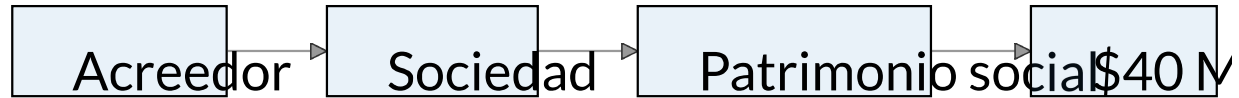
\$40.000.000

Saldo insoluto:

\$110.000.000

Primera etapa

El acreedor debe dirigirse primero contra la sociedad.



Esto demuestra la responsabilidad:

Subsidiaria

Segunda etapa

El patrimonio social resulta insuficiente.

Quedan impagos:

\$110.000.000

Ahora el acreedor puede reclamar a los socios.

Tercera etapa

El acreedor decide reclamar los:

\$110.000.000

únicamente a Ana.

Puede hacerlo porque la responsabilidad es:

Solidaria

Cuarta etapa

Ana había aportado solamente:

\$5.000.000

Sin embargo puede ser obligada a pagar:

\$110.000.000

Pueden ejecutarse:

- cuentas bancarias;
- inmuebles;
- automóviles;
- demás bienes embargables.

Esto demuestra la responsabilidad:

Ilimitada

Quinta etapa

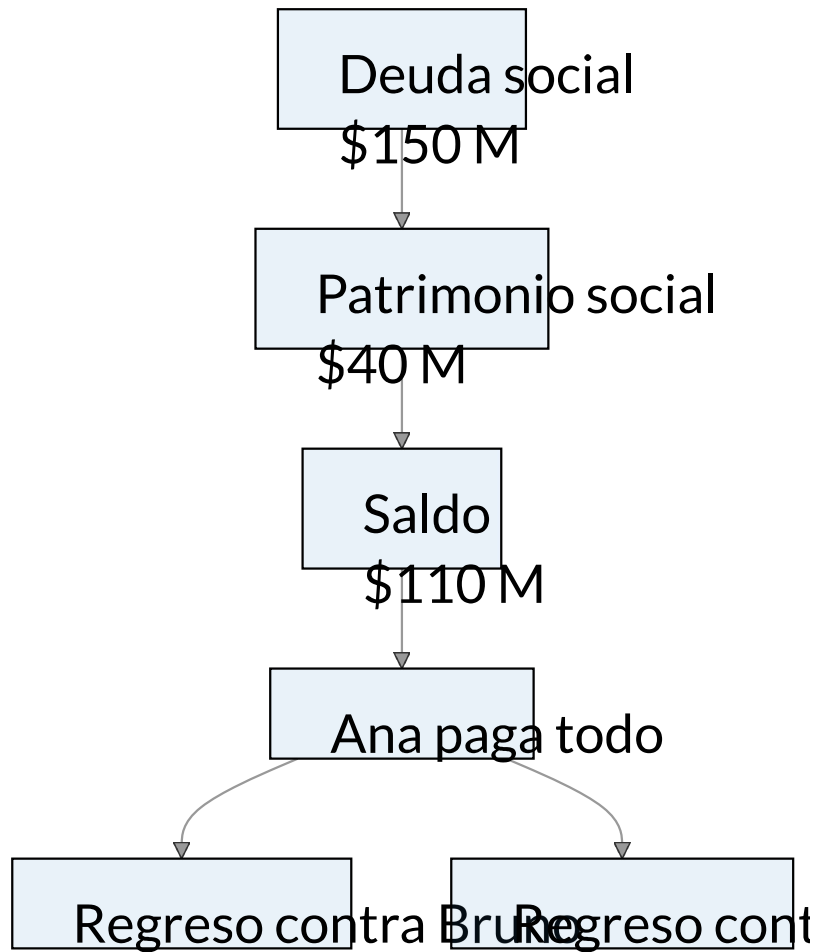
Ana paga la totalidad.

¿Pierde definitivamente los:
\$110.000.000?

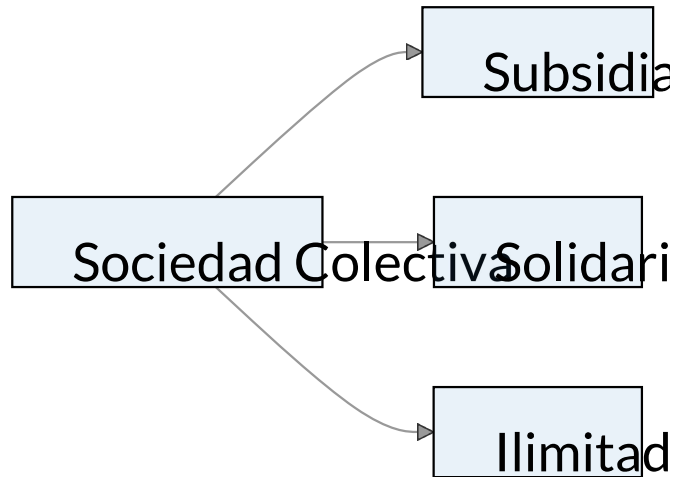
No.

Tiene acción de regreso contra Bruno y Carlos.

Caso completo



Las tres respuestas



No son sinónimos.
Se complementan.

Error frecuente N° 1

“Responsabilidad ilimitada significa que el acreedor siempre puede reclamar toda la deuda.”

Incorrecto.

La ilimitación solamente indica que el patrimonio comprometido no se limita al aporte. Que pueda reclamar toda la deuda dependerá de que exista solidaridad.

Error frecuente N° 2

“Responsabilidad subsidiaria significa que el socio responde menos.”

Incorrecto.

La subsidiariedad sólo modifica el orden del reclamo.
No disminuye el monto de la obligación.

Error frecuente N° 3

“Responsabilidad limitada significa que el socio nunca responde.”

Incorrecto.

El socio puede responder:

- por aportes no integrados;
- por garantías personales;
- por actos ilícitos propios;
- por responsabilidad como administrador;
- por otros supuestos previstos por la ley.

Error frecuente N° 4

“Solidaridad significa que el acreedor puede cobrar varias veces.”

Incorrecto.

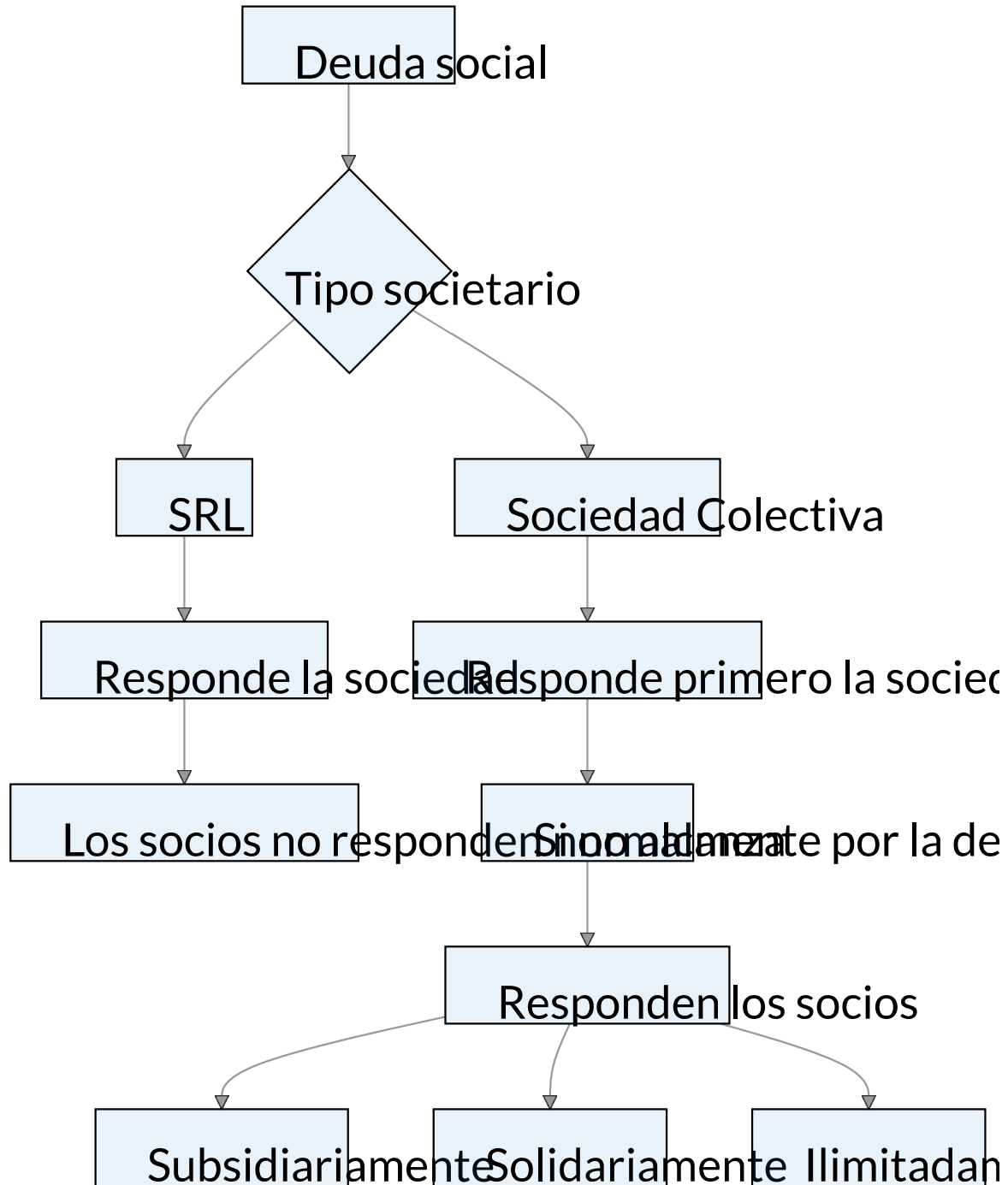
Puede reclamar el total a cualquiera de los obligados.

Pero sólo puede cobrar una única vez el importe total de la deuda.

Comparación final

Característica	SRL	Sociedad Colectiva
Personalidad jurídica	✓	✓
Patrimonio propio	✓	✓
La sociedad responde por sus deudas	✓	✓
Responsabilidad limitada	✓	X
Responsabilidad ilimitada	X	✓
Responsabilidad subsidiaria	X	✓
Responsabilidad solidaria	X	✓

Esquema general



Ideas fuerza

Cuando analicen cualquier tipo societario háganse siempre estas tres preguntas.

1. ¿Hasta dónde responde el socio?
2. ¿Cuándo puede reclamársele?
3. ¿Por cuánto puede reclamársele?

Si responden correctamente esas tres preguntas, comprenderán el régimen de responsabilidad de cualquier tipo social.

Para pensar

¿Puede existir una responsabilidad:

- ilimitada;
- subsidiaria;
- pero no solidaria?

¿Por qué?

Lo veremos al estudiar otros regímenes especiales previstos por la Ley General de Sociedades.

Cuidado con los conceptos

Es frecuente utilizar estas expresiones como si fueran equivalentes.

No lo son.

Una misma responsabilidad puede ser, al mismo tiempo:

- ilimitada;

- subsidiaria;
- solidaria.

Cada palabra responde una pregunta distinta.

La sociedad colectiva reúne las tres características

El artículo 125 LGS dispone que los socios responden:

- subsidiariamente;
- ilimitadamente;
- solidariamente.

Por eso la sociedad colectiva constituye el mejor modelo para comprender cómo pueden combinarse estos conceptos.

Speaker notes